Nutzungsbedingungen – was für die Android-App fehlt (E-190)

> **ENTWURF – NICHT FREIGEGEBEN, keine neuen Rechtstexte.** Vorzulegen bei Rechtsanwalt (PRUEFLISTE T-178). Die Fassung zur Freigabe (`docs/nutzungsbedingungen-entwurf.md`, Fassung vom 23.10.2026) ist für den Vertrieb über Apples App Store geschrieben und bleibt unverändert. Diese Liste nennt nur die Stellen, die für den Vertrieb über Google Play nicht passen, und was die App technisch tut – den Wortlaut für Android formuliert der Anwalt.

Was die App bis zur Freigabe tut

- iPhone: wie bisher – Link „Nutzungsbedingungen“ auf Apples Standard-Lizenzvertrag (`LINKS.nutzung`).
- Android: **kein** Link auf Nutzungsbedingungen (Apples Standard-Lizenzvertrag gilt bei Google Play nicht, und Google Play hat keinen eigenen Standard-Lizenzvertrag für Apps). `nutzungsLink()` liefert dort eine leere Adresse; Bezahlschirm und „Über Betriebsklar“ blenden die Zeile aus. Sobald die eigenen Bedingungen (mit Android-Teil) freigegeben sind (`NUTZUNGSBEDINGUNGEN.freigegeben: true`), verlinken beide Apps dieselbe Seite auf der Website.
- Ob Google Play für ein Abo einen Link auf Nutzungsbedingungen verlangt (wie Apple in Richtlinie 3.1.2): nicht geprüft – bitte vor dem Einreichen klären (T-178).

Stellen in der Fassung zur Freigabe, die Apple voraussetzen

Ziffer	Inhalt (gekürzt)	Was für Android fehlt bzw. nicht passt
1.3	Bedingungen mit uns, nicht mit Apple; Apple nicht verantwortlich	Entsprechung für Google nötig? (Apples Vorgaben für Lizenzverträge verlangen diese Sätze; ob Google Vergleichbares verlangt, ist offen)
3.1	Nutzungsrecht „auf Apple-Geräten … im Rahmen der Nutzungsregeln des App Store … Familienfreigabe“	Android-Geräte, Google-Play-Regeln, Mediathek-Freigabe von Google Play (ob für Abos aktiviert – Produktentscheidung)
3.4	Wartung und Support leisten wir, nicht Apple	ggf. ohne Apple-Bezug allgemein fassen
4.2	Abo über den Apple-Account; Kündigung in den Einstellungen des Apple-Accounts	Abo über das Google-Konto bei Google Play; Kündigung in Google Play unter „Zahlungen und Abos“ › „Abos“ (so steht es in der App)
4.3	Kauf mit Apple; Widerrufsbelehrung durch Apple	Wer bei Google Play Vertragspartner ist und belehrt – nicht von uns geprüft
4.4	Partner-Codes im App Store einlösen	Google Play: Codes im Play Store einlösen (die App hat dort kein Einlöseblatt)
5.4	RevenueCat verarbeitet Kaufbelege von Apple	… bzw. von Google Play
6.1	Für Käufe und Updates den App Store	bzw. Google Play
6.2	Anpassung „an neue Versionen von iOS oder an Vorgaben von Apple“	Android, Vorgaben von Google

Ziffer	Inhalt (gekürzt)	Was für Android fehlt bzw. nicht passt
6.3	Erstattung nach § 327r BGB „über Apple (reportaproblem.apple.com)“	Erstattungsweg bei Google Play – nicht von uns geprüft
11	Apple als Drittbegünstigter, Gewährleistung über Apple	gilt nur für den App Store – für Google Play entfällt der Abschnitt oder bekommt eine eigene Fassung
12.2	Sicherungen in iCloud Drive: Bedingungen von Apple	Android: automatische Sicherung in einen selbst gewählten Ordner (Gerät, Google Drive, Nextcloud …) – es gelten die Bedingungen des jeweiligen Anbieters

Technische Fakten für den Android-Teil (aus dem Code)

- Kauf: Google Play Billing über RevenueCat (`EXPO_PUBLIC_REVENUECAT_ANDROID_KEY`), Berechtigung „pro“, dieselben Produkt-IDs wie auf iOS vorgesehen (`amtlos_pro_jahr`, `amtlos_pro_monat`), kostenlose Testphase als Angebot in der Play Console.
- Käufe gelten je Plattform (Apple-Account bzw. Google-Konto); plattformübergreifend nur mit Konto und Synchronisation.
- „Käufe wiederherstellen“ gibt es auf beiden Plattformen; „Code einlösen“ in der App nur auf dem iPhone.
- Automatische Sicherung auf Android: Speicherzugriffs-Framework, dauerhafte Berechtigung nur für den gewählten Ordner, keine Anmeldung in der App.